

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0504272-91.2018.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: NEUSA AURELIANO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

Cuida-se de incidente que discute sobre a possibilidade de extensão do período de graça por mais doze meses, em função de desemprego involuntário, com relação ao segurado contribuinte individual. Colho do acórdão recorrido as seguintes premissas fáticas:

6. A pretensão recursal encontra-se respaldada no fundamento de que o seu esposo, por ocasião do óbito ocorrido em 11/09/2017, detinha a qualidade de segurado, porquanto se encontrava desempregado, havendo, por conseguinte, a prorrogação do período de graça.

7. Ao dirimir a lide, destacou o julgador sentenciante: “(...) No caso dos autos, quanto à condição de segurado do instituidor na data do óbito, a partir da compreensão normativa descrita acima e das provas valoradas a seguir, entendo não comprovada. Com efeito, segundo CNIS (anexo 02), o instituidor não apresentava 120 contribuições individuais sem perda da qualidade de segurado. Ademais, era filiado como contribuinte individual, não havendo que se falar em desemprego involuntário, condição que, inclusive, sequer foi alegada à inicial. Sendo assim, descabe a aplicação de qualquer das causas de extensão do período de graça, sendo de apenas doze meses. Dessa forma, como a última contribuição foi vertida em 04/2016 e o óbito ocorrido em 09/2017, mesmo considerando a regra contida no art. 15, § 4º, da LBPS, constata-se que o pretense instituidor não ostentava mais a qualidade de segurado no momento do falecimento.” Trecho da sentença (anexo 9).

8. Compulsando os autos, verifica-se que a última contribuição vertida diz respeito à competência de abril de 2016, de modo que quando do seu óbito em 11/09/2017 não mais possuía qualidade de segurado do RGPS.

9. Sendo assim, à luz dos fundamentos jurídicos expedidos, não se vê como possa conferir decisão favorável à autora/recorrente.

10. Sentença infensa a qualquer alteração.

Por sua vez, o recorrente entabulou em suas razões a violação ao entendimento desta TNU nos seguintes precedentes:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ART. 15, §2º DA LEI Nº 8.213/91. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO COM A CIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº. 20 DA TNU. (TNU. PEDILEF nº. 0500946-65.2014.4.05.8400. Relator Dr. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha. DJ 21/10/2015).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL AUTOS Nº 506465-21.2014.4.05.8400 RELATOR: Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza REQUERENTE: Orlando Pereira Diniz REQUERIDO: INSS JUÍZO RECORRIDO: Seção Judiciária do Rio Grande do Norte Assunto: prorrogação do período de graça para manutenção da qualidade de segurado. VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESEMPREGO. APLICAÇÃO DO ART. 15, §2º, DA LEI N. 8.213/91. POSSIBILIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

INTEIRO TEOR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 2008.70.51.0031305/PR RELATOR: Juiz Federal ANTONIO FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ADVOGADO: Procuradoria Regional do INSS RECORRIDO: LUCIA INES PIRES BATISTA PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. 1. Não há, na legislação previdenciária, qualquer dispositivo que imponha óbice ao reconhecimento da situação de desemprego, ou sem trabalho, ao segurado contribuinte individual. 2. O conceito de desemprego abrange as situações involuntárias de não trabalho, não importando a sua condição anterior, se de empregado, ou autônomo. 3. Deste modo, aplicase ao segurado contribuinte individual sem trabalho o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 4. Incidente de Uniformização conhecido e improvido.

Entendo bem colocada a controvérsia, inclusive admitida pelo Presidente da turma de origem e pelo Presidente desta Corte, de modo que CONHEÇO DO RECURSO.

Por outro lado, entendo que a questão envolvida é sensível, multiplicada em diversos procedimentos nos juízos ordinários, sendo que até o presente a Corte tem desenvolvido julgamentos individuais, o que tem se mostrado contraproducente e justificado em diversos precedentes a conversão em representativo de controvérsia. A propósito, a amplitude do debate se justifica diante do precedente do STJ a seguir, que vem sendo invocado por decisões monocráticas para negar a pretensão do segurado em recursos especiais, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. QUALIDADE. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A concessão de aposentadoria por invalidez, ou de auxílio-doença, pressupõe, além da carência exigida em lei e da incapacidade, a manutenção da qualidade de segurado, a qual pode ser estendida pelos prazos de prorrogação definidos em lei, que, para o contribuinte individual, é de seis meses (art. 15, VI, da Lei n. 8.213/1991). 2. Caso em que a instância ordinária asseverou que o início da incapacidade se deu após o término do prazo semestral e que a recorrente possui somente 33 meses de efetiva contribuição, situação diversa da hipótese de extensão do período de graça definida no § 1º do art. 15 da lei previdenciária, que exige mais de 120 contribuições ininterruptas. 3. No tocante ao § 2º do art. 15 da Lei de Benefícios - prova da situação de desemprego -, o período de graça não foi estendido à recorrente pelo Tribunal a quo em razão de ser considerado inaplicável aos autos, sendo certo que a reforma do aludido entendimento mostra-se inviável em recurso especial, visto que exigiria revisitar o acervo fático-probatório levado a efeito pela instância ordinária ao concluir a respeito da ausência de requisito exigido por lei. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 883.960/SP, Rel. GURGEL DE FARIA, DJe 26/11/2018)

Por esse contexto, sugiro o seguinte tema para amplo debate: ***saber se a prorrogação da qualidade de segurado por desemprego involuntário se estende ao segurado contribuinte individual.***

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO INCIDENTE e CONVERTER EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA** nos termos propostos.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0504272-91.2018.4.05.8400/RN**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: NEUSA AURELIANO DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA
POR MAIS 12 MESES EM FUNÇÃO DE DESEMPREGO
INVOLUNTÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
CONVERSÃO EM REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. INCIDENTE CONHECIDO E
CONVERTIDO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e afetá-lo como tema representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se a prorrogação da qualidade de segurado por desemprego involuntário se estende ao segurado contribuinte individual".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Juiz Relator